

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1129/2531

นางพริ้ว ทองรอดฯ

โจทก์

นายอ่อน อ่วมอ่า

จำเลย

นายอ่อน อ่วมอ่า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา เชื่อได้ว่าจำเลยต้องชนะคดีโจทก์โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 134)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งปันทรัพย์มรดกที่ดินโฉนดที่ 2332 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเฉพาะส่วนของนางชูชีพ อ่วมอ่า เนื้อที่ 2 ไร่เศษ กับที่ดินแปลงนอกโฉนดไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ซึ่งอยู่ติดต่อกับที่ดินในโฉนดอันเป็นของนางชูชีพอีก 2 ไร่เศษ ให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง กับให้จำเลยแบ่งที่ดินมือเปล่ายังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ส.ค.1 มีชื่อนางชีพ อ่วมอ่า อยู่หมู่ 4ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 16 วา ให้โจทก์ ครึ่งหนึ่ง หากการแบ่งไม่เป็นที่ตกลงกัน ให้ประมูลราคาระหว่างโจทก์ จำเลย หากประมูลราคาไม่เป็นที่ตกลงกันให้นำที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้เงินเท่าใดให้แบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นของโจทก์และจำเลยคนละ 1 ส่วนและให้จำเลยแบ่งเรือนปั้นหยาเลขที่ 27 หมู่ 4ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปลูกบนที่ดินโฉนดที่ 2409ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีกับที่ดินมือเปล่าไม่มีหนังสือสำคัญ สำหรับที่ดิน อยู่หมู่ 4ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่

ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน หากการแบ่งไม่เป็นที่ตกลงกัน ให้
ประมุขราคาระหว่างโจทก์ จำเลยหากการประมูลราคาไม่เป็นที่ตกลงกันให้นำทรัพย์สิน
ดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้เงินเท่าใดให้แบ่งเป็น 4 ส่วน เป็นของโจทก์ 1 ส่วน
ของจำเลย 3 ส่วน อนึ่ง ก่อนแบ่งทรัพย์สินมรดกของผู้ตายตามส่วนข้างต้นนั้น ให้หักค่า
ใช้จ่ายในการทำศพให้จำเลย 20,000 บาท ออกเสียก่อน ที่เหลือจึงให้แบ่งปันกันตาม
ส่วนข้างต้นหากแบ่งปันกันไม่ได้ ให้ประมุขราคาระหว่างกันเอง หากประมูลไม่ได้ให้
ขายทอดตลาดดังกล่าว ค่าฟ้องแย้งของจำเลย และค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 131,130)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 118)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยว
กับทรัพย์สินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งห้ามทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่พิพาทให้เจ้า
พนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณีทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยว
กับทรัพย์สินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งห้ามทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่พิพาทให้เจ้า
พนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณีทราบ

(จิรพันธุ์ รัตมิตัด-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>